

תקציר — החוקה ותוצרי קבוצה ב'

עמוד אחד: כל תוצר במבט אחד, עיקרי החוקה ומה נשאר להכרעת ראשי המפלגות.

טיוטה לדין · 1.10.2026

מה זה

מסמך העקרונות של ראשי מפלגות התיקון והתקווה (26.9.2026) הטיל על קבוצה ב' את "גיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה, ובהם: חוק השוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר, הגבלת כהונה לראש הממשלה, חוקה, ותוכנית פעולה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה". התוצרים שלהלן נוסחו מתוך העמדות הפומביות של ארבע המפלגות בלבד: ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! לכל סעיף יש נספח מקורות, ובו גם סעיפים שנשענים על הדין הקיים או על נוסח גישור של המטה, מסומנים כך.

כלל הניסוח. מה שכל ארבע המפלגות מסכימות עליו, או שלוש והרביעית אינה מתנגדת, נכנס כנוסח מחייב. מה ששנוי במחלוקת נוסח לפי המכנה המשותף הצר, או הופנה לחוק, והחלופות נרשמו. בנושא שאין עליו עמדה של אף מפלגה נשמר הדין הקיים. המחלוקת המדינית – שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית – הוסדרה כהליך בלבד.

מעמד. אלה טיוטות מטה. ההכרעות שהתקבלו במטה מסומנות, וכולן טעונות אישור ראשי המפלגות.

התוצרים במבט אחד

תוצר	מה הוא קובע
החוקה – 100 סעיפים ב-12 פרקים	מבוא: הכרזת העצמאות. מגילת זכויות, חובת שירות, הכנסת, הממשלה, השפיטה, שומרי הסף, דת ומדינה, שלטון מקומי, ביטחון וחירום. תיקון ברוב 80; כינון בכנסת ואחר כך במשאל עם
הגבלת כהונת ראש הממשלה – הצעת חוק-יסוד	שמונה שנים או שתי תקופות כהונה מלאות, לפי הארוך מביניהם; השלמת הכהונה, אך לא בתקופה מלאה שלישית; צינון של שמונה שנים וחסימת עקיפה; שריון ברוב 80. אישור בישיבת הממשלה הראשונה, וחקיקה במושב הראשון
ועדת חקירה ממלכתית – טיוטת החלטת ממשלה	ההחלטה הראשונה של הממשלה, לפי חוק ועדות חקירה. נושא החקירה: מה שקדם לטבח, הטבח והמלחמה שבעקבותיו, כולל הדרג המדיני ואחריות אישית. החברים – בידי נשיא בית המשפט העליון. התנגדות לוועדה החלופית של הקואליציה
חוק השוויון בנטל – הצעת חוק	חובת שירות צבאי או אזרחי לכל, בלי פטור קבוצתי ובלי מכסות. דחייה רק בשל נסיבות אישיות, ובסופה שירות מלא. לימוד תורה – במסלול בתוך השירות, שנה אחת לכל היותר, וצה"ל קובע את המספר. רשימת סנקציות אישיות וכלכליות, בכפוף לפסקת ההגבלה
קווי היסוד לממשלה – 68 סעיפים (מבוא ו-12 פרקים)	חמשת נושאי המנדט כפרקי ליבה, ואחריהם תחומי הממשלה: משפט ושלטון החוק, ביטחון, כלכלה, חברה, דת ומדינה, שלטון מקומי ויחסי חוץ. מחלוקות

תוצר	מה הוא קובע
שקווי היסוד אינם מכריעים בהן יוכרעו בהסכמת ראשי ארבע המפלגות	
תוכנית 100 הימים – 29 פעולות	משלב 0 (מהבחירות ועד כינון הממשלה) ועד יום 100. יום 1: ועדת החקירה, ואישור חוק הגבלת הכהונה וחוק השוויון בנטל. עד יום 30: הנחת הצעות החוק. עד יום 100: השלמת ביטול התיקון לחוק-יסוד: השפיטה, הנחת תקציב 2027, ורשימת חוקי הכנסת ה-25 לבחינה. חוק היועץ המשפטי לממשלה – אין חקיקה לפני כינון הממשלה, וביטולו בהקדם אחריו
מחלוקות וחלופות	לכל מחלוקת: עמדות כל מפלגה, הנוסח שנבחר והחלופות. בסופו – רשימת ההכרעות הנדרשות מראשי המפלגות

עיקרי החוקה

- **יסודות (ס' 1-7).** מדינה יהודית ודמוקרטית, הבית הלאומי של העם היהודי, ושוויון זכויות גמור לכל אזרחיה – בלשון ההכרזה. ירושלים בירת ישראל, בלי הגדרת גבולות. החוקה עליונה על כל דין.
- **זכויות (ס' 8-29).** מגילת זכויות מלאה, ובה הזכות לנישואין עם מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הדתי. פסקת הגבלה אחת, שאינה ניתנת להשעיה בחירום. זכויות חברתיות – במימוש הדרגתי. מוסד חינוך שאינו מלמד את תוכנית הליבה במלואה לא יקבל מימון מלא מהמדינה.
- **שירות (ס' 30-33).** אין פטור לציבור שלם; דחייה או פטור רק על יסוד נסיבות אישיות, לפי אמות מידה שוויוניות בחוק.
- **הממשלה (ס' 44-55).** ממשלה מצומצמת; אי-אמון קונסטרוקטיבי. הגבלת הכהונה מעוגנת בחוקה במלואה, במקביל להצעת חוק היסוד.
- **השפיטה (ס' 56-66).** הוועדה לבחירת שופטים חוזרת להרכב שקדם לתיקון 2025. ביקורת חוקתית בהרכב של 11 שופטי העליון לפחות, ברוב רגיל. אין פסקת התגברות (לא נכללה ולא נאסרה); איסור מפורש – פתוח להכרעה).
- **שומרי הסף (ס' 67-75).** יועץ משפטי לממשלה עצמאי, שימונה על פי ועדה מקצועית-ציבורית; מעמד חוות הדעת והייצוג – בחוק. חוק יולי 2026 בעניין היועץ המשפטי לממשלה – בטל.
- **דת ומדינה (ס' 76-80).** צביון המרחב הציבורי בשבת נקבע בידי הרשות המקומית, בלי אישור ממשלתי.
- **אחריות ממלכתית (ס' 85-91).** ועדת חקירה ממלכתית לכל אסון לאומי; הכנסת רשאית להקימה אם הממשלה נמנעת.
- **כינון ומעבר (ס' 92-100).** תיקון ברוב 80. ויתור על שטח – רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או 80 בלי משאל. כינון בכנסת ברוב 80 ואחר כך במשאל עם בשאלה אחת, לפי חוק. ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר בתוך 30 יום, וחוק שירות בתוך שנה (חוק שנתקבל לפני החוקה נחשב לחוק כזה).

מה נשאר להכרעת ראשי המפלגות

מסמך המחלוקות מרכז 21 נקודות פתוחות. העיקריות: - מעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. - ערכאת הביקורת החוקתית, ביקורת על תיקוני חוקה ופסקת התגברות. - חוק הלאום, נישואין אזרחיים במפורש, ירושלים ותחבורה ציבורית בשבת. - הנקודות הפתוחות בהגבלת הכהונה: השלמה, כהונה חלקית, צינון, חסימת עקיפה וממשלת מעבר. - אישורים חסרים בחוק השוויון בנטל. - הטלת הרכבת הממשלה על ראש הסיעה הגדולה (ס' 47(א)).

לכל נקודה נרשמו ברירת המחדל, עמדת כל מפלגה והחלופות. 33 נקודות סגורות – הוכרעו במטה או הוסכמו בין נציגי המפלגות – ובהן: הרוב לתיקון החוקה (80), דרך כינון החוקה, משך הגבלת הכהונה ושריונה, כל נקודות ועדת החקירה, ביטול חוק יולי 2026, היקף הדחייה משירות (מסלול לימוד בתוך השירות), ותוכנית 100 הימים.